

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1944/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายฉลาดหรือบุญลือ เกาประเสริฐ กับ

พวก

จำเลย

นายฉลาดหรือบุญลือ เกาประเสริฐ

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยเพื่อยื่นฎีกาวันที่ 8 สิงหาคม 2531 จึงเกินกำหนดตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องเป็นฎีกาย่อไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 ต่อมาวันที่ 8 สิงหาคม 2531 จำเลยได้ยื่นฎีกาจึงถือว่าเป็นการยื่นฎีกาภายในกำหนดอายุฎีกาแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีและมาตรา 83 จำคุก 30 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนมีประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมาก ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 120 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา (คำร้อง) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 ขอย้ายเวลายื่นฎีกา และขอคัดสำเนาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพื่อใช้ในการยื่นฎีกาต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งว่า ให้รีบจัดการให้จำเลยโดยเร็ว (อันดับ 93)

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 94 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 คำร้องของ จำเลยที่ 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 มีใจความเพียงว่า ขอสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อจำเลยจะได้ฎีกาจำเลยเพื่อยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 จึงเกินกำหนดตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 คำร้องของ จำเลยที่ 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 มีใจความเพียงว่า ขอสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อจำเลยจะได้ฎีกาจำเลยเพื่อยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 จึงเกินกำหนดตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ